



PUTUSAN
Nomor 1431 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT FELIXINDO DISTRIBUSI UTAMA, diwakili oleh Rini Susanti selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo, Nomor 61, Simpang Haru, RT 003, RW 006, Kelurahan Simpang Haru, Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Avisenna, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Law Firma Avisenna & Associates, beralamat di Komplek Jondul IV, Blok QQ, Nomor 11, Parupuk Tabing, Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

YANA SUKMA INDRA, bertempat tinggal di Komplek Indah Pratama 1, Blok I, Nomor 1, RT 006, RW 001, Kelurahan Surau Gadang Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairul Jafni, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Jafni Jack & Partner, beralamat di Jalan Irigasi, Nomor 51, RT 001, RW 001, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1431 K/Pdt/2024



untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak menerbitkan faktur PPn atas Insentif tahun 2017, merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat terlambat setiap bulannya pada tahun 2017, dalam menerbitkan PPn merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah bukti-bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat total Rp243.993.182,00 (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ganti rugi atas pembayaran denda Pajak PPn insentif dengan total sebesar Rp158.990.844.00 dengan uraian sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Jumlah
1.	Denda Penagihan PPN/PPNbm/PTLL	2017	Rp16.727.553,00
2.	Denda Penagihan PPN/PPNbm/PTLL	2017	Rp10.267.148,00
3.	Denda Penagihan PPN/PPNbm/PTLL	2017	Rp16.637.690,00
4.	Denda Penagihan PPN/PPNbm/PTLL	2017	Rp10.789.221,00
5.	Denda Penagihan PPN/PPNbm/PTLL	2017	Rp12.337.505,00
6.	Denda Penagihan PPN/PPNbm/PTLL	2017	Rp11.115.250,00
7.	Denda Penagihan PPN/PPNbm/PTLL	2017	Rp17.296.519,00
8.	Denda Penagihan	2017	Rp11.147.296,00

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1431 K/Pdt/2024



	PPN/PPNbm/PTLL		
9.	Denda Penagihan PPN/PPNbm/PTLL	2017	Rp8.753.107,00
10.	Denda Penagihan PPN/PPNbm/PTLL	2017	Rp10.625.781,00
11.	Denda Penagihan PPN/PPNbm/PTLL	2017	Rp15.235.321,00
12.	Denda Penagihan PPN/PPNbm/PTLL	2017	Rp18.058.453,00
Total:			Rp158.990.844,00

- b. Ganti rugi atas pembayaran denda keterlambatan dengan total sebesar Rp85.002.338,00 (delapan puluh lima juta dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan ribu) dengan uraian sebagai berikut:

No.	No. Surat Tagihan Pajak	Masa Pajak	Jumlah Yang Harus Dibayar
	Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa		
1.	01897/107/17/205/19	Januari 2017	Rp5.389.298,00
2.	01898/107/17/205/19	Februari 2017	Rp6.043.740,00
3.	01899/107/17/205/19	Maret 2017	Rp12.804.291,00
4.	01900/107/17/205/19	April 2017	Rp8.019.162,00
5.	01901/107/17/205/19	Mei 2017	Rp2.125.160,00
6.	01902/107/17/205/19	Juni 2017	Rp4.782.518,00
7.	01903/107/17/205/19	Juli 2017	Rp8.077.069,00
8.	01904/107/17/205/19	Agustus 2017	Rp9.267.086,00
9.	01905/107/17/205/19	September 2017	Rp6.244.522,00
10.	01906/107/17/205/19	Oktober 2017	Rp3.259.777,00
11.	01907/107/17/205/19	November 2017	Rp5.556.867,00
12.	01908/107/17/205/19	Desember 2017	Rp13.432.848,00
Total:			Rp85.002.338,00



6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immateril yang dialami Penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kuasa Penggugat tidak sah;
2. Ada itikad tidak baik dari Penggugat karena Penggugat sendiri tidak pernah hadir dalam agenda sidang mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Pdg, tanggal 14 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak menerbitkan faktur PPn atas Insentif dan terlambat setiap menerbitkan Faktur PPn tiap bulannya dalam tahun 2017, merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat total Rp243.993.182,00 (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ganti rugi atas pembayaran denda Pajak PPn insentif dengan total sebesar Rp158.990.844,00 dengan uraian sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Tahun	Jumlah
-----	-------------	-------	--------



		Pajak	
1.	Denda Penagihan PPN/PPNbm/PTLL	2017	Rp16.727.553,00
2.	Denda Penagihan PPN/PPNbm/PTLL	2017	Rp10.267.148,00
3.	Denda Penagihan PPN/PPNbm/PTLL	2017	Rp16.637.690,00
4.	Denda Penagihan PPN/PPNbm/PTLL	2017	Rp10.789.221,00
5.	Denda Penagihan PPN/PPNbm/PTLL	2017	Rp12.337.505,00
6.	Denda Penagihan PPN/PPNbm/PTLL	2017	Rp11.115.250,00
7.	Denda Penagihan PPN/PPNbm/PTLL	2017	Rp17.296.519,00
8.	Denda Penagihan PPN/PPNbm/PTLL	2017	Rp11.147.296,00
9.	Denda Penagihan PPN/PPNbm/PTLL	2017	Rp8.753.107,00
10.	Denda Penagihan PPN/PPNbm/PTLL	2017	Rp10.625.781,00
11.	Denda Penagihan PPN/PPNbm/PTLL	2017	Rp15.235.321,00
12.	Denda Penagihan PPN/PPNbm/PTLL	2017	Rp18.058.453,00
Total:			Rp158.990.844,00

- b. Ganti rugi atas pembayaran denda keterlambatan dalam menerbitkan Faktur PPn dengan total sebesar Rp85.002.338,00 (delapan puluh lima juta dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

No.	No. Surat Tagihan Pajak	Masa Pajak	Jumlah Yang
-----	-------------------------	------------	-------------



	Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa		Harus Dibayar
1.	01897/107/17/205/19	Januari 2017	Rp 5.389.298
2.	01898/107/17/205/19	Februari 2017	Rp6.043.740,00
3.	01899/107/17/205/19	Maret 2017	Rp12.804.291,00
4.	01900/107/17/205/19	April 2017	Rp8.019.162,00
5.	01901/107/17/205/19	Mei 2017	Rp2.125.160,00
6.	01902/107/17/205/19	Juni 2017	Rp4.782.518,00
7.	01903/107/17/205/19	Juli 2017	Rp8.077.069,00
8.	01904/107/17/205/19	Agustus 2017	Rp9.267.086,00
9.	01905/107/17/205/19	September 2017	Rp6.244.522,00
10.	01906/107/17/205/19	Oktober 2017	Rp3.259.777,00
11.	01907/107/17/205/19	November 2017	Rp5.556.867,00
12.	01908/107/17/205/19	Desember 2017	Rp13.432.848,00
Total:			Rp85.002.338,00

4. Menolak gugatan selain dan selebihnya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan dianggarkan sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 126/Pdt/2022/PT PDG, tanggal 23 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 14 Juni 2022, Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Pdg, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan bahwa eksepsi Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1431 K/Pdt/2024



1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/2022/PN Pdg, *juncto* terhadap Putusan DBP Nomor 126/PDT/2022/PT PDG, *juncto* Perdata Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 September 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Terbanding/ Penggugat) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 126/Pdt/2022/ PT PDG, tanggal 23 Agustus 2022;



Mengadili sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 24/Pdt.G/2022/PN PdG, tanggal 14 Juni 2022;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 September 2022, yang pada pokoknya memohon supaya Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi pada tanggal 19 September 2022, dan kontra memori kasasi pada tanggal 28 September 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah merupakan Pengusaha Kena Pajak sedangkan Tergugat adalah karyawan pada perusahaan Penggugat, sehingga kewajiban untuk melakukan pelaporan dan penerbitan faktur Pajak Pertambahan Nilai tersebut tetap berada pada Penggugat;

Bahwa oleh karena kewajiban untuk melakukan pelaporan dan penerbitan faktur Pajak Pertambahan Nilai tersebut tetap berada pada Penggugat, maka segala akibat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, *juncto* Pasal 13 ayat

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1431 K/Pdt/2024



(8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tetap menjadi tanggung jawab Penggugat, sehingga denda pajak dan denda keterlambatan dalam penerbitan faktur Pajak Pertambahan Nilai tetap menjadi tanggung jawab Penggugat, yang tidak dapat dialihkan pertanggungjawabannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT FELIXINDO DISTRIBUSI UTAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT FELIXINDO DISTRIBUSI UTAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ela Nurlaela, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1431 K/Pdt/2024